CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO – FINIMP

QUADRO I – PARTES

Razão Social do BANCO BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**CNPJ** 01.181.521/0001-55	
Endereço Completo AV. ASSIS BRASIL, 3940 - 11º ANDAR	**Cidade** PORTO ALEGRE	**UF** RS

Razão Social da IMPORTADORA PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	**CNPJ/CPF** 11.027.350/0001-68	
Endereço R PASTEUR 463 CONJ 203 ANDAR 02 COND CD ED CENTRO	**Cidade** CURITIBA	**UF** PR
Conta-corrente na cooperativa de crédito do SICREDI Banco n° 0748 - cooperativa de crédito n° 0730 - conta-corrente n° 587293		

QUADRO II – CARACTERÍSTICAS DO FINANCIAMENTO

2.1. Valor do financiamento em moeda estrangeira
USD 210.279,50 (Duzentos e Dez Mil e Duzentos e Setenta e Nove Dolares dos Estados Unidos e Cinquenta Centavos) convertidos pela taxa de venda do dólar que o Banco estiver praticando na data de vencimento.

2.2. Data e condições do pagamento
180 dias a contar da data do embarque das mercadorias (04.07.2024 a 31.12.2024)

2.3. Encargos remuneratórios
8.5% ao ano sobre o valor financiado, convertidos pela taxa Ptax de Venda do dia anterior, fornecida pelo Banco Central do Brasil, calculada e exigível no dia da liquidação.

2.4. Despesas por conta do devedor
Imposto de Renda de 15% sobre os juros de captação no exterior, cobrado na data do vencimento. IOF de 0.38 sobre o crédito concedido + 0.0041% a.d, cobrados no dia da contratação.

2.5. Encargos Moratórios
Multa: multa de 10.0% (Dez por cento) sobre o total do saldo devedor apurado, incluindo principal e acessório. Custos de Cobrança: honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais de 10.0% (Dez por cento) sobre o saldo devedor apurado.

2.6 Custos Adicionais
Tarifa pela emissão de contrato de importação: USD 0,00, convertidos pela taxa de venda do dólar que o Banco estiver praticando na data de vencimento.

2.7. Banco Estrangeiro
A ser definido conforme disponibilidade de captações no exterior.

2.8. Observações Adicionais

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Classificação da informação: Uso Interno

QUADRO III – GARANTIAS

3.1. GARANTIAS PESSOAIS SOLIDARIEDADE PASSIVA.
3.2. GARANTIAS REAIS 20% DE APLICACAO.

QUADRO IV – CARACTERÍSTICAS DA IMPORTAÇÃO

4.1. Mercadorias e suas descrições Descrição: Telas
4.2. Valor da Importação em Moeda Estrangeira Fatura C399 no valor total USD 210.279,50 - Financiadas após o embarque.
4.3. País de Origem Hong Kong
4.4. Razão Social do Exportador SHENZHEN YASSICO ELECTRONIC LIMITED
4.5. Número das Licenças de Importação ("LI") ou Declarações de Importação ("DI") A ser apresentada no momento do desembaraço.
4.6. Observações Adicionais Beneficiário: SHENZHEN YASSICO ELECTRONIC LIMITED SWIFT: CITIHKHXXXX Conta: 1079741015

As partes acima identificadas no Quadro I decidem firmar o presente **Contrato de Financiamento à Importação – FINIMP** ("contrato"), conforme as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Por este instrumento de mútuo, o **BANCO** concede à **IMPORTADORA** um financiamento à importação. Os recursos serão creditados diretamente na conta do exportador no exterior e corresponderão ao preço e demais custos das mercadorias adquiridas e importadas pela **IMPORTADORA**.

§ 1º A **IMPORTADORA** obriga-se a formalizar contrato de câmbio específico para o pagamento deste contrato, depositando na sua conta-corrente, em moeda corrente nacional, até a data de vencimento do contrato, a quantia necessária ao cumprimento de sua obrigação.

§ 2º A liberação do financiamento ficará condicionada à apresentação pela **IMPORTADORA** da documentação obrigatória adiante descrita.

§ 3º A **IMPORTADORA** obriga-se a cumprir fielmente todas as obrigações legais decorrentes da importação de mercadorias e deste contrato, o que inclui a realização de todos os registros necessários junto ao Banco Central do Brasil e junto aos demais órgãos da Administração Pública.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Classificação da informação: Uso Interno

CLÁUSULA SEGUNDA – PAGAMENTO DO PRINCIPAL E SEUS ACESSÓRIOS

A **IMPORTADORA** pagará o valor financiamento na data e forma indicadas no Quadro II, acrescido dos encargos remuneratórios e despesas constantes no mesmo quadro.

§ 1º Com a liberação do financiamento, o exportador receberá o pagamento diretamente pelo Banco Estrangeiro (Quadro II), em cumprimento da ordem expressa do BANCO, que, para tanto, terá seu limite de crédito debitado junto ao Banco Estrangeiro.

§ 2º Para o pagamento, a **IMPORTADORA** respeitará a variação cambial assumindo o risco da paridadecambial entre a moeda nacional e a moeda estrangeira.

§ 3º . Se a data do pagamento final do financiamento for marcada para até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da assinatura deste contrato, a **IMPORTADORA** ficará obrigada a contratar o câmbio das importâncias devidas com o **BANCO**

a) com relação ao valor principal do financiamento e aos custos adicionais, à taxa de venda do dólar que o **BANCO** estiver praticando à época, na praça da celebração deste contrato;

b) com relação aos encargos remuneratórios e ao Imposto de Renda, à taxa Ptax de Venda do dia anterior ao vencimento, fornecida pelo Banco Central do Brasil.

§ 4º Se a data do pagamento final do financiamento for marcada para além de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da assinatura deste contrato, fica o **BANCO** autorizado, de forma irrevogável e irretratável, a contratar o câmbio das importâncias devidas pela **IMPORTADORA**, em nome dele **BANCO**, em nome dele à taxa de venda do dólar que o **BANCO** estiver praticando à época, na praça da celebração deste contrato.

§ 5º É vedado à **IMPORTADORA** o pagamento antecipado do financiamento, despesas e encargos remuneratórios, salvo se houver expressa anuência do **BANCO** e, na ocorrência do pagamento antecipado do financiamento, os encargos remuneratórios serão cobrados pelo período total contratado.

§ 6º Na hipótese da **IMPORTADORA** por sua iniciativa, realizar uma operação de derivativo com o **BANCO**, contratada no mesmo valor deste financiamento para a sua proteção contra oscilações do câmbio ("hedge"), o valor devido pela **IMPORTADORA**, incluído principal e acessórios, tais como encargos remuneratórios, despesas por conta do devedor e custos adicionais, passará a ser convertido para a moeda nacional com base na taxa PTAX de venda do dia anterior à data de vencimento, fornecida pelo Banco Central do Brasil".

CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS MORATÓRIOS

Qualquer quantia devida ao **BANCO** por força deste contrato, vencida e não paga na forma ajustada, será considerada como mora da **IMPORTADORA** e resultará do inadimplemento da dívida, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e nesse caso a dívida estará sujeita cumulativamente aos encargos moratórios descritos no Quadro II.

CLÁUSULA QUARTA – VENCIMENTO ANTECIPADO

É facultado ao **BANCO** considerar antecipadamente vencido este contrato e exigível de imediato pagamento do saldo devedor em aberto, independentemente de aviso ou notificação, ocorrendo uma das seguintes hipóteses, além das previstas em lei:

I. Descumprimento de qualquer obrigação deste contrato, especialmente quanto ao pagamento;

II. Inscrição da **IMPORTADORA** ou **FIADORES** no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos CCF, não promovendo a sua regularização em até 10 (dez) dias a contar da inscrição, ou inscrição em órgãos restritivos de crédito;

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Classificação da informação: Uso Interno

III. Recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência ou falência, conforme o caso, em desfavor da **IMPORTADORA** ou **FIADORES**.

IV. Falsidade de qualquer declaração ou documento apresentado pela **IMPORTADORA**

V. Não entrega dos documentos citados na Cláusula Sexta deste contrato pela **IMPORTADORA**, assim como se for constatada, durante a vigência deste Contrato, qualquer irregularidade em tais documentos.

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIAS

Este contrato é garantido, cumulativamente:

I. Pelos **FIADORES**, se identificados no Quadro III, que garantem pagar ao **BANCO** a dívida (principal e acessórios) ora assumida pela **IMPORTADORA**. Os **FIADORES** declaram-se devedores solidários da dívida, principais pagadores e renunciam ao benefício de ordem;

II. Pela garantia real, se incluída no Quadro III, que estará subordinada às obrigações do Anexo I, apenas rubricado pelas partes, que integra este contrato para todos os efeitos legais;

III. Pela nota promissória com vencimento à vista, emitida pela **IMPORTADORA** em favor do **BANCO** com aval dos **FIADORES**, que será paga pelo contra valor em moeda corrente nacional calculada taxa de venda da moeda do financiamento, praticada pelo **BANCO** na praça da celebração deste contrato, vigente em qualquer caso, na data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

A **IMPORTADORA** obriga-se a apresentar ao **BANCO**, em dois dias úteis antes da liberação do financiamento, os seguintes documentos:

I. Licenças de Importação ("LI") emitidas e aprovadas pelas autoridades competentes ou Declaração de inexigibilidade de LI;

II. Declarações de Importação ("DI");

III. Registro de Operação Financeira ("ROF"), para o pagamento do financiamento acima de 360 (trezentos e sessenta) dias;

IV. Fatura pró-forma , na modalidade de pagamento antecipado;

V. Fatura Comercial, na modalidade de pagamento à vista ou posterior ao embarque.

§ único. A **IMPORTADORA** obriga-se a apresentar ao **BANCO**, no máximo em 15 (quinze) dias após o desembaraço das mercadorias, os seguintes documentos:

I. Esquema de Pagamento do ROF;

II. DI Desembaraçadas;

III. Comprovantes de Importação ("CI") emitidas e aprovadas por autoridades competentes;

IV. Conhecimentos de embarque;

V. Outros documentos exigidos pelas autoridades competentes e solicitados pelo **BANCO**

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Classificação da informação: Uso Interno

CLÁUSULA SÉTIMA – MANDATO

A **IMPORTADORA**, pelo presente instrumento, constitui o **BANCO** seu bastante procurador, em caráter irrevogável e irretratável, conferindo-lhe plenos poderes, para em seu nome, assinar os contratos de câmbio relativos à importância financiada com base neste contrato, executar todas as providências necessárias à efetivação da remessa da moeda estrangeira para o exterior, inclusive indicar a sociedade corretora pela qual será feita a intermediação da contratação de câmbio, podendo ainda substabelecer esses poderes que vigorarão até um ano após a data do pagamento final do financiamento.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **BANCO** fica instruído, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da conta corrente da **IMPORTADORA** - mantida em sua cooperativa de crédito do **SICREDI**, conforme dados do Quadro I - qualquer valor exigível pelas obrigações assumidas neste contrato, de forma recorrente e independente de qualquer aviso. A cooperativa de crédito fica autorizada, também em caráter irrevogável e irretratável, a acatar todos os débitos ordenados pelo **BANCO**.

§ único .A **IMPORTADORA** obriga-se a manter, na citada conta corrente, saldos disponíveis para suportar os débitos ora instruídos e autorizados, sob pena de ficar caracterizada a mora. Na hipótese de não haver saldo suficiente, o **BANCO** estará autorizado, independente de qualquer outro aviso, a subtrair os valores devidos de qualquer conta, aplicação ou outro ativo mantido no **SICREDI**, inclusive Fundos de Investimento, de titularidade da **IMPORTADORA** e também dos **FIADORES** e **DEVEDORES SOLIDÁRIOS**, realizando a compensação.

CLÁUSULA NONA – DEMAIS CONDIÇÕES

Além das obrigações acima, fica estipulado que:

I. A **IMPORTADORA** reconhece os avisos de lançamentos e demais documentos apresentados pelo **BANCO** como prova de seus débitos, ficando, assim, asseguradas a certeza e liquidez da dívida, salvo ocorrência de erro material;

II. A **IMPORTADORA** autoriza que o **BANCO** consulte sua situação junto à Central de Risco do Banco Central do Brasil;

III. No caso de, no domicílio do exportador, ocorrer qualquer mudança legal ou regulamentar que modifique as atuais condições de pagamento das obrigações de responsabilidade da **IMPORTADORA** tratadas neste instrumento, e caso essas modificações impliquem aumento de custo destas obrigações, a **IMPORTADORA** deverá suportar os encargos e despesas decorrentes do aumento do referido custo;

IV. Se ocorrer qualquer modificação ou inovação nas normas reguladoras das operações da espécie tratada neste instrumento que, por qualquer forma, altere o estipulado neste contrato e/ou aumente os custos desta operação, tais modificações aplicar-se-ão desde logo ao ora convencionado, arcando a **IMPORTADORA** com todas as despesas que por ventura decorram daquelas alterações;

V. Caso o financiamento de que trata este contrato, seja atendido com recursos em dólares dos Estados Unidos da América, e as obrigações da **IMPORTADORA** no exterior devam ser cumpridas em outra moeda estrangeira, o **BANCO** poderá, a seu exclusivo critério, quando for o caso, realizar operações de arbitragem para conversão dos fundos na moeda necessária para efetivar o pagamento das importações objeto do financiamento;

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Classificação da informação: Uso Interno

VI. Todas as quantias devidas pela **IMPORTADORA** ao **BANCO** em razão deste contrato deverão ser apuradas em moeda corrente nacional mediante conversão pela taxa de venda da moeda do financiamento, praticada pelo **BANCO** na praça da celebração deste contrato, vigente em qualquer caso, na data do efetivo pagamento, ou pela taxa Ptax de Venda do dia anterior fornecida pelo Banco Central do Brasil, nos termos do §3º da Cláusula Segunda deste instrumento;

VII. O cumprimento pelo **BANCO** das obrigações a seu cargo somente será efetivado após haver a **IMPORTADORA** apresentado todos os documentos exigidos pelo **BANCO** e após o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste contrato;

VIII. A tolerância das partes não significará renúncia, perdão, novação ou alteração deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No caso de inadimplência de qualquer obrigação aqui assumida, além dos encargos remuneratórios e moratórios acima pactuados, serão devidos pela **IMPORTADORA** todas as despesas de cobrança da dívida além de honorários advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) do valor total devido e judiciais de 20% (vinte por cento), também sobre o total da dívida apurada. A adoção desta cláusula permite ao **BANCO** a busca pelo ressarcimento dos valores dispendidos nas cobranças judiciais e extrajudiciais, nos limites do que estabelece sua redação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ASSINATURA ELETRÔNICA OU DIGITAL

Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.2002/01, as Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. A formalização das avenças na maneira supra acordada será suficiente para a validade, inclusive como título executivo extrajudicial na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, e integral vinculação das Partes ao presente Contrato.

§ 1º As Partes e testemunhas reconhecem e garantem que o Contrato será válido, vinculativo e irrevogável e servirá e considerará como evidência documental do acordo entre as partes para todos os fins e efeitos, como título válido para execução nos termos da lei brasileira, e as Partes expressamente renunciam a todos os direitos de contestar tais efeitos ou alegar de outra forma.

§ 2º As partes e testemunhas reconhecem e garantem que: (i) entendem e têm capacidade para assinar o presente contrato na forma eletrônica, e que, por meio deste, renunciam a qualquer direito de contestar, opor-se ou alegar qualquer impedimento; (ii) são apenas responsáveis pela segurança e uso de suas contas de e-mail conforme previsto acima, celulares e senhas para preenchimento da Assinatura Digital E/OU Eletrônica, e que seu uso é pessoal e intransferível, sendo, portanto, o único responsável por quaisquer perdas relacionadas com uso impróprio ou fraudulento do mesmo; (iii) que o Contrato deverá ser enviado para os endereços eletrônicos fornecidos pelos signatários; e (iv) a assinatura deste Contrato é feita de livre e espontânea vontade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, como competente para dirimir questões decorrentes deste contrato.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Classificação da informação: Uso Interno

Este contrato é assinado em 02 (DUAS) vias iguais.

Porto Alegre (RS), 01 de agosto de 2024

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ: 01.181.521/0001-55

PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ: 11.027.350/0001-68

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Este documento foi assinado digitalmente por Welysson Fernando De Freitas Soares e Luis Fernando Mendes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7C3C-92A6-56C3-DE00.

Classificação da informação: Uso Interno

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7C3C-92A6-56C3-DE00 ou vá até o site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7C3C-92A6-56C3-DE00

Hash do Documento

9AF06309DD784386F3929A2073AF83D72116A3EBC92BCDE21E69AA5DFB0BEA4F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/08/2024 é(são) :

- [x] WELYSSON FERNANDO DE FREITAS SOARES (Signer) - ***.223.169-** em 01/08/2024 13:41 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- [x] Luis Fernando Mendes (Signer) - ***.002.240-** em 01/08/2024 09:38 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- [ ] ROBERTA SAMPERT (Signer) - Pendente
  Tipo: Certificado Digital